葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂
“7.18”一般高处坠落事故调查处理报告

2019年8月 5日上午，南票区应急管理局接到一群众反映，称：2019年7月18日8时20分许，辽宁虹京实业有限公司东磷铁窑储料库房在更换彩钢板工程施工时，发生一起高处坠落事故，造成一人重伤，后经抢救无效，于2019年8月3日死亡。经核查，该起举报事故属实，直接经济损失约89万元。

2019年8月23日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定和区委、区政府领导同志指示精神，南票区政府成立了由区委常委、常务副区长李晓辉任组长，副区长谷佳奇任副组长，区应急局、区总工会、区住建局、市公安局南票分局相关人员和市建筑行业专家组成的葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂 “7.18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区监委、区检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照 “四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证、查阅有关资料等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有责任人员及责任单位处理和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：辽宁虹京实业有限公司。法人为杨清和，2005年成立，统一社会信用代码证号为912114007683338 30Q，坐落于葫芦岛市南票区虹螺岘镇靠山村前潘村，该公司属于危险化学品生产企业，危险化学品生产许可证、工商营业执照均在有效期内。

2.承包单位：葫芦岛市南票区虹螺岘陈强建材商店。法人陈强，2008年10月20日注册，地址位于南票区虹螺岘市场，统一社会信用代码号为92211404MA0WH4NY41,系个体工商户，主要经营范围是五金、建材、炉具销售、彩钢板加工、销售,没有取得建筑业企业资质。

3.施工单位：葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂。法人王宝良，2014年3月6日注册，办公室地址位于葫芦岛市龙港区锦湖路124-3号门市，主要经营范围是白钢、铁艺、钢结构制作与安装；彩板安装；彩板、五金、铁艺销售,工商营业执照号码为211403602383217,没有取得建筑业企业资质。

4.彩钢板销售单位：沈阳永恒建筑工程有限公司。法人陈绍坤，2018年2月7日成立，注册地址为辽宁省沈阳市沈北新区浦南路1-25号（3-2-2），主要经营范围是钢结构工程、室内外装饰装修工程、土木工程、管道工程、消防工程、市政工程设计、施工；金属材料、建筑材料加工、销售、安装,统一社会信

用代码号为91210113MA0UYOFW7X,没有取得建筑业企业资质。

（二）事故单位相关人员情况

1.王宝良，男，葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂，法人。

2.单宏图，男，辽宁虹京实业有限公司，主要负责人。

3.陈强，男，葫芦岛市南票区虹螺岘陈强建材商店，经营者。

4.王红波，男，辽宁虹京实业有限公司，司机。

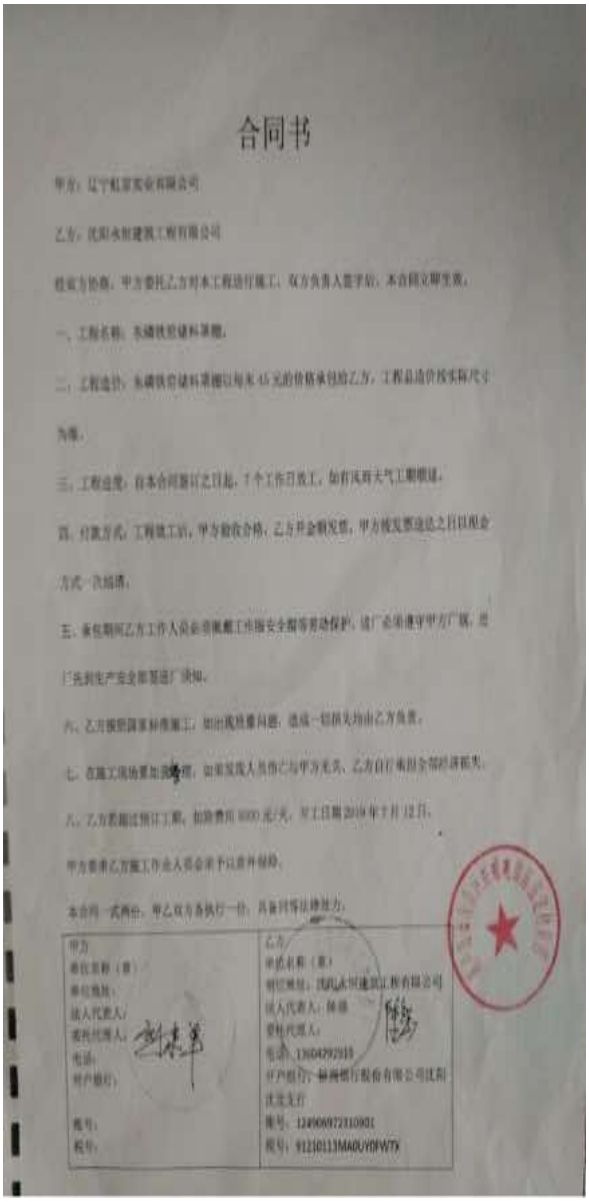
5.刘建军，男，辽宁虹京实业有限公司，设备部部长。

6.韩金凤，女，辽宁虹京实业有限公司，安全部部长。

7.王宗友，男，葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂雇佣人员，是辽宁虹京实业有限公司东邻铁窑储料库房更换彩钢板现场施工工人，已死亡。

（三）合同签订和施工情况

1.合同签订。辽宁虹京实业有限公司东磷铁窑储料库房与东焙烧车间是一个整体厂房。东磷铁窑储料库房在东焙烧车间的东北角，由于厂房建成时间比较长，部分房顶漏雨损坏。2019年7月12日，葫芦岛市南票区虹螺岘陈强建材商店与辽宁虹京实业有限公司签订了两份合同，**一是**葫芦岛市南票区虹螺岘陈强建材商店在沈阳永恒建筑工程有限公司完全不知情的情况下以沈阳永恒建筑工程有限公司名义与辽宁虹京实业有限公司签定的东磷铁窑储料库房更换彩钢板工程施工合同书（见下表左）；**二是**葫芦岛市南区虹螺岘陈强建材商店代表沈阳永恒建筑工程有限公司辽宁虹京实业有限公司签订的彩板加工合同



合同书

甲方：辽宁虹京实业有限公司

乙方：沈阳永恒建筑工程有限公司

经双方协商，甲方委托乙方对本工程进行施工，双方负责人签字后，本合同立即生效。

一、工程名称：东磷铁窑储料库棚。

二、工程造价：东磷铁窑储料库棚以每米45元的价格承包给乙方，工程总造价按实际尺寸为准。

三、工程进度：自本合同签订之日起，7个工作日完工，如有风雨大气工期顺延。

四、付款方式：工程竣工后，甲方验收合格，乙方开金额发票，甲方接发票当达之日以现金方式一次结清。

五、在施期间乙方工作人员必须佩戴工作服安全帽等劳动保护，进厂必须遵守甲方厂规，经厂先到生产安全部签进厂须知。

六、乙方按照国家标准施工，如出现质量问题，造成一切损失均由乙方负责。

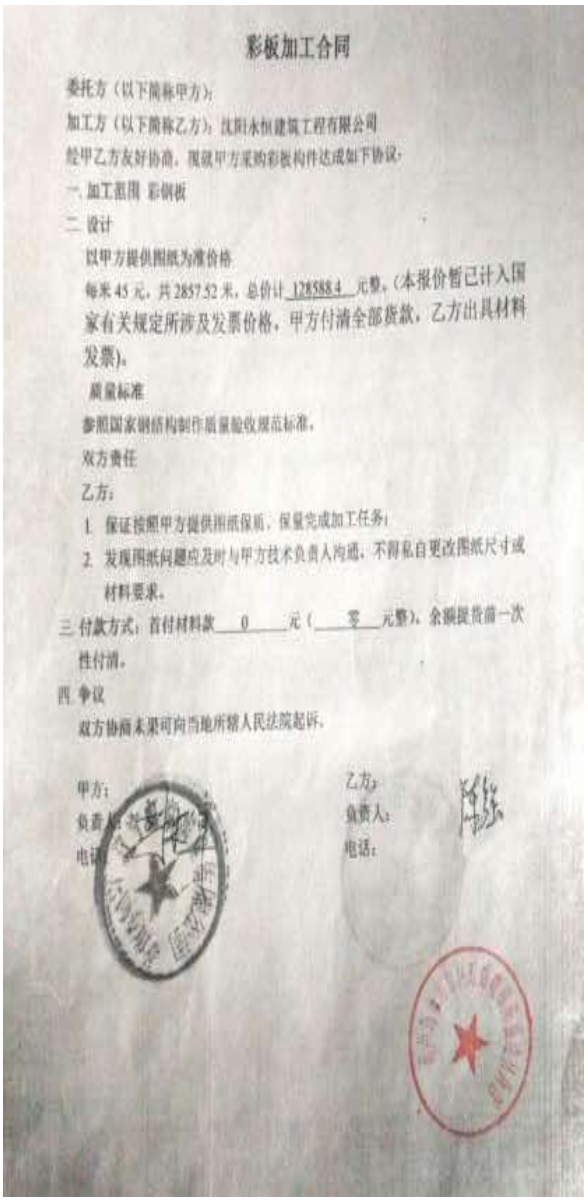
七、在施工现场要加强管理，如果发现人员伤亡与甲方无关，乙方自行承担全部经济损失。

八、乙方若超过预订工期，加除费用600元/天，开工日期2016年7月12日。

甲方要求乙方施工作业人员必须予以投件保险。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。

甲方	乙方
单位名称（章）：	单位名称（章）：
单位地址：	沈阳永恒建筑工程有限公司
法人代表人：	法人代表人：陈强
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：13604292918
开户银行：	开户银行：锦州银行股份有限公司沈阳北支行
账号：	账号：124006972310801
税号：	税号：91210113MA0UY0FW7X



彩板加工合同

委托方（以下简称甲方）：

加工方（以下简称乙方）：沈阳永恒建筑工程有限公司

经甲乙方友好协商，现就甲方采购彩板构件达成如下协议：

一、加工范围 彩钢板

二、设计

以甲方提供图纸为准价格

每米45元，共2857.52米，总价计 128584 元整。（本报价暂已计入国家有关规定所涉及发票价格，甲方付清全部货款，乙方出具材料发票）。

质量标准

参照国家钢结构制作质量验收规范标准。

双方责任

乙方：

1. 保证按照甲方提供图纸保质、保量完成加工任务；
2. 发现图纸问题应及时与甲方技术负责人沟通，不得私自更改图纸尺寸或材料要求。

三、付款方式：首付材料款 0 元（零 元整），余额提货前一次性付清。

四、争议

双方协商未果可向当地所辖人民法院起诉。

甲方：

负责人：

电话：

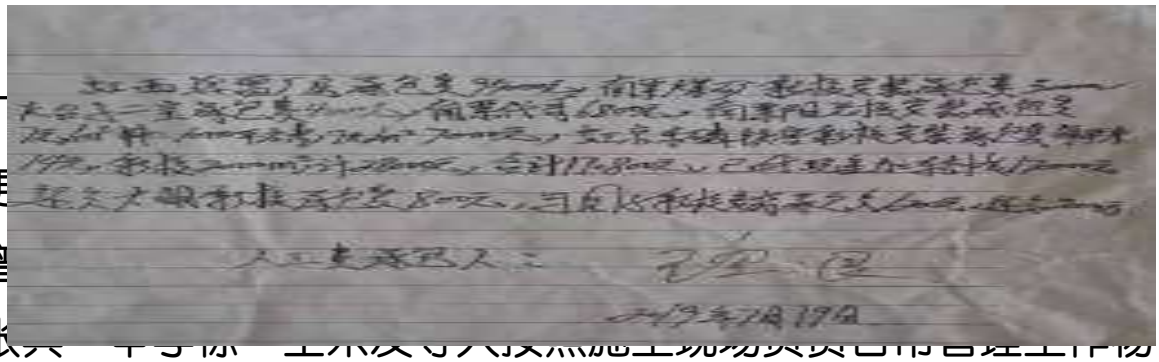
乙方：

负责人：

电话：

（见下表右）。葫芦岛市南票区虹螺岘陈强建材商店与辽宁虹京实业有限公司订合同后，又将东磷铁窑储料库房更换彩钢板工程转包给葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂施工，因两人长期合作，没有签订书面合同，只是口头协议，此次东磷铁窑储料库房更换彩钢板工程费用共计 28000 元，已由葫芦岛市南票区

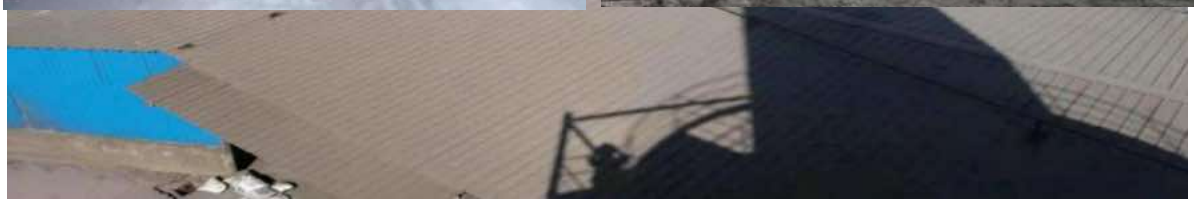
虹螺岘陈强建材商店法人陈强支付给葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂法人王宝良。（见下图）



厂
更
增
张
兴和王奇的安排，来到辽宁虹京实业有限公司东磷铁窑储料库房顶进行施工作业。当天分工是申学栋与第一天来的王宗友两人一组施工。







诉了陈强，陈强听说后，又打电话告诉辽宁虹京实业有限公司王红波，王红波立即电话告知辽宁虹京实业有限公司设备部部长刘建军，刘建军随即向辽宁虹京实业有限公司主要负责人单宏图进行汇报。单宏图认为此次事故主体是施工方，又有合同书，就没有按照规定向监管部门报告，但他安排刘建军提醒王宝良向有关部门进行报告。王宝良一直在医院处理善后，认为已经告诉辽宁虹京实业有限公司，已经完成了事故报告，导致事故相关信息未在规定时间内完成向监管部门报告。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令 第13号）第五条第（二）项的规定[①]，此起事故未按时报告属于漏报。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。王宗友在辽宁虹京实业有限公司东磷铁窑储料库房的人字脊厂房屋顶施工过程中，安全意识不强，没有采取安全措施，没有按照规定持证上岗，违章作业，从厂房屋顶坠落重伤是导致事故的直接原因。

（二）间接原因。一是葫芦岛市龙港区天鑫钢构彩板厂在没有建筑业企业资质的前提下承包了东磷铁窑储料库房更换彩钢板工程，特种作业人员没有持证上岗；没有在较大危险因素的

①《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令 第13号）第五条《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。